

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3592/2532

นาย เกษม โพธิกุลชนันท์
บริษัท ไทย ยูนิค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845

โจทก์เป็นนายหน้าให้จำเลยในการขายเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในอาหารให้แก่
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปโดยวิธีพิเศษ แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันทาง
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ก็ได้กำหนดให้มีการจัดซื้อใหม่โดยวิธีประกวดราคา
จำเลยจึงได้ไปยื่นซองประกวดราคาและเจรจาต่อรองราคากับองค์การดังกล่าวเอง จน
ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันได้ การซื้อขายรายนี้จึงสำเร็จลงได้เพราะการเข้าเสนอ
ประกวดราคาของจำเลยเอง โดยโจทก์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนการกระทำของ
โจทก์ในระหว่างที่เป็นนายหน้าให้จำเลยในตอนแรก ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการชี้ช่องหรือ
จัดการในส่วนสำคัญอันทำให้สัญญาซื้อขายได้ทำกันสำเร็จในตอนหลัง จำเลยไม่ต้อง
ชำระค่านายหน้าให้แก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนายหน้าให้จำเลยในการขายเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุใน
อาหารให้แก่องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป จนสามารถทำสัญญาซื้อขายกันสำเร็จแล้ว
แต่จำเลยไม่ยอมชำระค่านายหน้า ขอให้จำเลยชำระค่านายหน้าพร้อมดอกเบี้ยตาม
ฟ้องให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่เคยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้า การขายสินค้าตามฟ้องให้ แก่องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปได้ใช้วิธีประกวดราคา โจทก์ไม่สามารถชี้ช่องหรือ จัดการให้จำเลยเข้าทำสัญญาซื้อขายได้ และในการเข้าประกวดราคา เจรจาต่อรอง ราคา จนสามารถทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวได้เป็นกรณีที่จำเลยดำเนินการเองทั้งสิ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระค่านายหน้าพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องให้ แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับกันฟังเป็นยุติว่า เดิมองค์การผลิตอาหาร สำเร็จรูปมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในอาหารโดยวิธี พิเศษ คือให้ผู้มีอาชีพขายเครื่องมือนั้นโดยตรงมาเสนอราคาโจทก์ทราบจำเลยเป็นผู้ ขายเครื่องมือดังกล่าวจึงแจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าขาย เครื่องมือนั้นโดยวิธีพิเศษ และโจทก์เรียกค่านายหน้า15 เปอร์เซ็นต์ ของราคาขาย ตามคำรับรองของจำเลยเอกสารหมายเลข 10แต่ต่อมาองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปได้ เปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อจากการซื้อโดยวิธีพิเศษเป็นการซื้อโดยวิธีประกวดราคา จำเลยเป็นผู้เสนอประกวดราคารายหนึ่ง คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา พิจารณาเห็นว่า ควรจัดซื้อเครื่องมือจากจำเลย ได้ทำรายงานสรุปผลการเปิดซอง ประกวดราคาเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อตามระเบียบ ในที่สุดประธานกรรมการองค์การ ผลิตอาหารสำเร็จรูปอนุมัติให้ซื้อได้ตามใบสั่งซื้อ เอกสารหมายเลข 7 คดีคงมีประเด็น

วินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่า การที่จำเลยได้เข้าทำสัญญาขายเครื่องมือให้แก่
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปเป็นผลมาจากการซื้อของของโจทก์ผู้เป็นนายหน้าหรือไม่
เห็นว่า การฟ้องเรียกเอาค่านายหน้านั้นโจทก์ผู้เป็นนายหน้าจะต้องสืบให้ได้ความด้วย
ว่า สัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่โจทก์ได้ซื้อหรือจัดการนั้น ดังที่
ระบุไว้ในมาตรา 845 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีนี้โจทก์รับเป็นนาย
หน้าให้จำเลยในการขายเครื่องมือนั้นโดยวิธีพิเศษแต่ก็ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกัน
โดยทางองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปได้ตกลงให้จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา และ
จำเลยได้ไปยื่นซองประกวดราคาเอง ทั้งได้มีการต่อรองในเรื่องราคากับทางองค์การฯ
จนตกลงซื้อขายกันได้ ซึ่งเห็นได้ว่าการซื้อขายเครื่องมือรายนี้ได้สำเร็จลงเพราะการ
เข้าเสนอประกวดราคาของจำเลยเอง โดยโจทก์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนการกระทำ
ของโจทก์ในระหว่างที่เป็นนายหน้าให้จำเลยในตอนแรก ถือไม่ได้ว่าเป็นการซื้อหรือ
จัดการในส่วนสำคัญอันทำให้สัญญาซื้อขายเครื่องมือนั้นได้ทำกันสำเร็จในตอน
หลังตามความหมายของมาตรา 845 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีนั้นไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น